



PENETAPAN
Nomor 515/Pdt.G/2026/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. Afandi Haris Setyo Nugroho, SE.,MM, Jabatan : Direktur Utama PT.BPR Bank Jombang (Perseroda), Alamat Kantor : Jl Presiden Abdurrahman Wahid No. 153-155 Kabupaten Jombang Jawa Timur, Berdasarkan Akta Pendirian No 79 tanggal 29 Mei tahun 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn yang berkedudukan di Mojokerto dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 34 tanggal 20 Februari 2026 yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo SH, Mkn yang berkedudukan di Mojokerto, oleh karena itu sah secara hukum bertindak mewakili **PT.BPR Bank Jombang (Perseroda)** yang berkedudukan di Jl Presiden Abdurrahman Wahid No. 153-155 Kabupaten Jombang Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKVIANDI PRASETYO ADI, S.H.,M.H dan kawan-kawan, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "P.A & Partner" yang beralamat di Jalan Raya Tangunan No.2 Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, email : pa.partnerkantorkahukum@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2026, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

- 1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya**, berkedudukan di Jl. Indrapura No. 5 Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan, Surabaya Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Andi Soegiri dan kawan-kawan, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-98/MK/WKN.10/2026 tanggal 29 Mei 2026 dan Surat Tugas Nomor : ST-170/KNL.100/2026 tanggal 26 Mei 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



2. Tim Kurator PT. Runinco Bumi Lestari (Dalam Pailit) CHANDRA MARPAUNG & Partners, berkedudukan di Pakuwon Tower, 12th floor, Unit B, Jl Casablanca Raya Kav 88, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. PT. RUNINCO BUMI LESTARI, berkedudukan di Jl.Wonorejo No.49, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. PT. GRAHA BUMI CANTIKA, berkedudukan di Gedung Royal Palace No. B17, Jalan Prof. DR. Soepomo No.B17 RT:004/RW:007 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kabupaten Jakarta Selatan Provinsi DKI JAKARTA Kode Pos :12860. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 5 Mei 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Mei 2026, dibawah daftar Nomor 515/Pdt.G/2026/PN Sby, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut untuk sidang tanggal 3 Juni 2026, tanggal 17 juni 2026, tanggal 15 Juli 2026, tanggal 22 Juli 2026 dan tanggal 19 Agustus 2026;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan surat permohonan pencabutan tertanggal 2 September 2026, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 515/Pdt.G/2026/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv yang menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu



dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan Perkara hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan disampaikan oleh Kuasa Penggugat yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang sah, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat masih belum memasuki tahap pembacaan gugatan atau pun pengajuan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 515/Pdt.G/2026/PN Sby pada daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini, akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 515/Pdt.G/2026/PN Sby. dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan Gugatan Perdata Nomor 515/Pdt.G/2026/PN Sby. dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, oleh kami, Irlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H. dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Susanawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

ttd

Irlina, S.H., M.H.

ttd

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Halaman 4 Penetapan Nomor 515/Pdt.G/2026/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. . 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)....Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. .811.000,00
- Biaya PNBP	Rp. .50.000,00
- PNBP pencabutan.....Rp	10.000,00
- Materai	Rp. .10.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. .10.000,00</u>
Jumlah.....Rp	1.021.000,00

(satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 Penetapan Nomor 515/Pdt.G/2026/PN Sby.